



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000
Tel.: (24) 2257- 3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.arenal.rj.gov.br

DECRETO Nº 2.153, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

DEFINE AS ATIVIDADES INEXIGÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADOS NA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE), BEM COMO DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE AREAL.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 82, inciso II, Da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 46.890, de 23 de dezembro de 2019, que Dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e demais Procedimentos de Controle Ambiental - SELCA, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.726, de 08 de outubro de 2018, que racionalizou atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e Instituiu o Selo de Desburocratização e Simplificação;

CONSIDERANDO o compromisso da administração pública estadual com a desburocratização e simplificação dos procedimentos de diferentes setores, garantindo atuação eficiente e integrada entre os órgãos da administração pública direta e indireta;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas, e cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM;

CONSIDERANDO a Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, e estabelece normas de proteção à livre iniciativa e a livre exercício da atividade econômica e as disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador;

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 8.953, de 30 de julho de 2020, que regulamenta, em âmbito estadual, o art. 3º, § 1º, III, da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, Lei da Liberdade Econômica, para classificar atividades de baixo risco;

CONSIDERANDO a Resolução CONEMA nº 92, de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre as atividades que causam impacto ambiental local, e que através do art. 9º § 2º



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000
Tel.: (24) 2257- 3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.arenal.rj.gov.br

que faculta aos municípios a adesão a Resolução INEA nº 217, de 05 de março de 2021 e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO a Resolução INEA nº 264, de 11 de novembro de 2022, que dispõe sobre as atividades classificadas como inexigíveis de licenciamento ambiental, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), bem como sobre a declaração eletrônica de inexigibilidade de licenciamento ambiental.

CONSIDERANDO a observância da legislação de uso e ocupação de solo do Município, nos termos prescritos na Lei Municipal nº 121, de 20 de dezembro de 1996 e alterações;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.926, de 02 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a simplificação dos procedimentos registro e legalização de empresas.

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o procedimento declaratório da inexigibilidade de licenciamento ambiental para empreendimentos e atividades categorizados de acordo com a CNAE.

Parágrafo único. Fica instituído a adesão ao rol das atividades classificadas como inexigíveis de licenciamento ambiental, estabelecido no Anexo I da Resolução INEA nº 264 de 2022, e suas alterações posteriores.

Art. 2º Os empreendimentos e atividades relacionados no Anexo I da Resolução nº 264 de 2022, poderão obter Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental, a ser emitida automaticamente no sistema integrador da REDESIM, administrado pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e/ou através do Sistema Municipal Ambiental próprio, quando houver.

§ 1º A declaração atestará de forma simples ao empreendimento, a inexigibilidade de licenciamento para aquelas atividades que possuam correlação com a CNAE, não havendo análise de mérito quanto a forma de operação da empresa.

§ 2º Na hipótese do empreendimento se enquadrar em mais de uma atividade, com e sem exigência de licenciamento, a declaração apenas contemplará as atividades inexigíveis, cabendo ao empreendedor requerer o licenciamento, após enquadramento do empreendimento ou atividade no sistema integrador estadual administrado pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3º Para validação do regramento de enquadramento do porte e potencial poluidor das atividades enquadradas como impacto local, fica definido a adesão a utilização do regramento definido na Resolução INEA nº 263, de 14 de outubro de 2022 e suas alterações posteriores, bem como da NOP INEA 46, e suas alterações posteriores.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal – RJ-Cep.: 25.845-000
Tel.: (24) 2257- 3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

Parágrafo único. As atividades enquadradas como potencial poluidor desprezível, através das regras de enquadramentos definidas no caput, poderão obter também a declaração de inexigibilidade, que mediante termo de ciência e responsabilidades assinaladas via sistema integrador estadual ou mesmo via sistema ambiental municipal, ficando o representante legal inteiramente responsável pelas informações prestadas, sob pena de ser responsabilizado penal, civil e administrativamente por falsa declaração.

Art. 4º A declaração eletrônica de inexigibilidade de licenciamento ambiental não exige o empreendedor de obter as autorizações exigidas pela legislação estadual, a exemplo da outorga de direito de uso de recursos hídricos e supressão de vegetação, dentre outras.

Art. 5º Para efeito de atendimento a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, Lei da liberdade econômica, fica definido as atividades contidas no anexo I da Resolução INEA nº 217, de 05 de maio de 2021, e suas alterações posteriores, como as atividades dispensadas de atos públicos de liberalidade.

Art. 6º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Areal/RJ, 20 de dezembro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO BERNARDES LIMA
PREFEITO